

0017425-12.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: MARIA ISABEL ROMERO RODRIGUES HENRIQUES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... para casos envolvendo o furto ou roubo de celulares com dispositivos de rastreamento.

A causa de pedir da autora não está ligada ao dever do Estado de evitar a ocorrência de furtos e roubos. A causa de pedir da autora está relacionada ao fato de que, praticado o crime e ainda em situação de quase flagrância, tinha a Polícia o dever de localizar o produto do crime, não só para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

0017425-12.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0017425-12.2022.8.26.0053

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Indenização por Dano Material

Requerente:

Maisa Maria da Silva

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA ISABEL ROMERO RODRIGUES HENRIQUES

Vistos.

Trata-se de demanda indenizatória proposta por Maisa Maria da Silva com fundamento na responsabilidade civil do Estado, sustentando ter sido vítima de roubo na via pública na data de 28.06.2022 (a Rua Sebastião Paes, altura do número 482, Campo Belo, nesta Capital), quando teriam sido levados o veículo, seus pertences, dentre eles documentos, dinheiro em espécie e aparelho celular. Sustenta que o veículo foi recuperado e que tentando igualmente recuperar o aparelho celular, buscou os Agentes da Polícia com a indicação da localização do aparelho, considerando que o aparelho tinha dispositivo que permitia o rastreamento a identificação do local onde se encontrava. Todavia, os agentes do Estado recusaram-se a atender a diligência, impedindo a recuperação do aparelho, o que lhe causou prejuízo material e moral. Pleiteia a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de indenização referente ao valor do aparelho (fl. 10), além de indenização por dano moral.

A demanda deve ser julgada parcialmente procedente.

Os elementos contidos nos autos são suficientes para conhecimento da controvérsia, tendo a parte autora apresentado provas documentais que comprovam o desenrolar dos acontecimentos na data do crime e amparam a pretensão indenizatória, demonstrados a omissão, o dano e o nexo de causalidade.

É certo que a jurisprudência se firmou no sentido de que o Estado não pode ser responsabilizado pelos danos suportados pelas vítimas em situações de furto e roubo, no que se tem denominado falar que o Estado não se configura como "segurador universal" (culpa exclusiva de terceiro).

No entanto, a situação destacada na inicial é diversa e demonstra um estado de omissão estatal que pode e deve ser reputado como ato ilícito na leitura a ser feita da responsabilidade civil do Estado previsto no art. 37, §6º da Constituição Federal e na função a ser exercida pela Polícia Judiciária para casos envolvendo o furto ou roubo de celulares com dispositivos de rastreamento.

A causa de pedir da autora não está ligada ao dever do Estado de evitar a ocorrência de furtos e roubos. A causa de pedir da autora está relacionada ao fato de que, praticado o crime e ainda em situação de quase flagrância, tinha a Polícia o dever de localizar o produto do crime, não só para garantir o cumprimento do art. 301 do Código de Processo Penal, mas também para até mesmo identificar o autor do delito grave – crime de roubo do veículo.

O delito ocorreu por volta das 15h25min, conforme boletim de ocorrência de fl. 14.

De acordo com o relatório de fl. 50, por volta das 17h20min o veículo envolvido no roubo foi localizado pela Polícia Militar. Por volta das 20h30 min a autora ligou para o serviço 190 noticiando que o rastreamento via aplicativo havia apontado movimentação próxima ao local denominado Fatec Sebrae, localizado na Avenida Nothmann 598, no Bairro de Cecília. A autora realizou o mesmo telefonema às 23h05 min e depois às 23h48 min, tendo se dirigido ao local no aguardo de apoio e diligências da Polícia Militar, serviço que foi confessadamente negado pela ré.

Os policiais não atenderam a solicitação da autora, ora justificando que a autora precisaria "cadastrar a ocorrência", ora que a polícia só atuaria para casos de "maior gravidade", ora sustentando que poderia ocorrer "abuso de autoridade" porque os policiais não poderiam adentrar em estabelecimentos e abordar toda e qualquer pessoa.

Tais justificativas se extraem do auto de transcrição de áudio juntado pela Fazenda Estadual às fls. 101/108 e claramente demonstram a recusa no atendimento da solicitação do cidadão e do exercício da função pública.

E, diante deste cenário, a questão que se coloca é saber se a conduta da Polícia Militar ou Civil de negar atendimento (no sentido de diligenciar no local indicado) diante da solicitação de uma vítima noticiando a prática de um crime e a possível localização do produto do crime configuraria omissão capaz de gerar a responsabilidade civil do Estado.

A resposta é positiva, pois havia e há um dever de agir que foi descumprido pela Administração.

E, neste ponto, é de se considerar que no campo da responsabilidade civil do Estado por omissão, a jurisprudência tem se afastado de definições rigorosas quanto à identificação de responsabilidade objetiva ou subjetiva, conceitos que no entender de Marçal Justen Filho devem ser abandonados (in Curso de Direito Administrativo, 5 Edição, Saraiva, 2010, pa. 1246).

Marçal Justen Filho defende a ideia de que não existe um único regime jurídico para

todas as hipótese de atuação administrativa e, por isso, apresenta uma abordagem diferente sobre a responsabilidade civil do Poder Público, rejeitando a aplicação da responsabilidade objetiva, por entender que ela é insuficiente para explicar todas as hipótese em que os danos são causados pela ação ou omissão do Estado. Defende, assim, a "objetivação da culpa".

Sendo assim, segundo o autor, será caracterizada a responsabilidade do Estado no momento em que ele descumprir seu dever objetivo de adotar as providências necessárias e adequadas a evitar danos às pessoas e ao patrimônio e isto ocasionar danos a terceiros.

Acrescenta, ainda, que a ilicitude será considerada com o não cumprimento do dever objetivo e, ainda, a não adoção da cautela necessária ao dever de diligência. A natureza funcional das competências estatais produz o surgimento de um dever de previsão acurada, de cautela dobrada. E com base no dever de diligência, o Estado tem a obrigação de adotar todas as providências cabíveis para evitar a produção de danos. Haveria um regime especial, a responsabilização do Estado nos casos de infração direta a um dever jurídico; quando um norma prevê a obrigatoriedade de realização de certo ato por parte do Estado ou do descumprimento usual das funções públicas.

O caso em exame demonstra que houve o descumprimento de uma função pública na qual o Estado tinha todos os elementos que permitiam evitar o dano (com a recuperação do aparelho celular), surgindo daí o dever de agir com base nos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal, com o seguinte teor:

Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração

Tal dispositivo deixa claro o dever de agir aos agentes policiais.

Além do mais, é preciso destacar que o Estado é quem detém o monopólio da força, com Autoridade para prender quem quer que estivesse com o produto do crime e diligenciar o necessária para localização de tais bens. A autora e ninguém mais - além dos Agentes Policiais - poderiam realizar a função possível de ser realizada para a situação narrada.

Não cabe aos agentes sustentar - genericamente - a impossibilidade de diligências sob o manto do Abuso de Autoridade ou a partir das prioridades da Polícia, como deduzido na contestação, na medida em que, na situação em exame, ainda persistia a situação de flagrância.

Nem se poderia sustentar um tratamento "privilegiado" para situações desta natureza diante de um quadro de insegurança e criminalidade em metrópoles como São Paulo, pois a situação narrada configura um crime e a todo crime há de ser dado o tratamento e diligências necessárias, inclusive a fim de evitar que se fomente nova modalidade de crime, como a receptação.

Deste modo, o Estado deve suportar a indenização pelo valor do aparelho celular da autora.

No que diz respeito ao dano moral, o pedido fica indeferido, pois o abalo moral suportado pela autora foi a ocorrência do roubo e o sentimento suportado pela autora a partir da recusa dos agentes policiais na adoção de diligências para apreensão do produto do crime não pode ser elevado a dano moral indenizável, mas sim de controle judicial sobre a postura da Administração em casos deste jaez, o que se fez a partir do procedimento instaurado perante a Corregedoria Geral de Polícia.

Baseado nos mesmos fundamentos, determino extração de cópias ao Ministério Público para instauração de expediente para exame e estabelecimento de protocolos de atendimento a usuários para situações semelhantes, cada vez mais presentes em razão

da instalação de dispositivos desta natureza nos aparelhos celulares. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para condenar a Fazenda Estadual a pagar à autora a quantia de R\$ 9.335,13, aplicando-se a SELIC unicamente como índice de correção monetária e juros de mora conforme EC 113/21. Sem condenação nas verbas sucumbenciais na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Em caso de recurso inominado (prazo de 10 dias), à parte não isenta por lei, nem beneficiária da justiça gratuita, deverão ser recolhidas custas (1% sobre o valor da causa mais 4% sobre o valor da condenação), verificando-se condenação ilíquida, parcial ou ausência de condenação, a parcela de 4% deverá ser calculada com base no valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPs para cada parcela. O peticionamento DEVERÁ ser categorizado corretamente como "RECURSO INOMINADO", ficando o advogado ciente de que o peticionamento no sistema SAJ de forma aleatória ou classificada como "petição intermediária" causará tumulto nos fluxos digitais, comprometerá os serviços afetos à Serventia e ocasionará indevido óbice à celeridade processual, ao princípio constitucional do tempo razoável do processo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA